

1501135-12.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 18,75g do composto Tetrahydrocannabinol, constituinte ativo do vegetal Cannabis sativa L, substância entorpecente conhecida por maconha, e tinham em depósito, também sem autorização legal ou regulamentar, para a mesma finalidade (tráfico), 8,64g dessa mesma substância e 47,17g de Benzoilmetilecgonina, substância entorpecente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501135-12.2020.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501135-12.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2191927/2020 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 12833059 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 7666/20/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2191927 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 7666/20/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS MARQUES DOS SANTOS SILVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

MATHEUS MARQUES DOS SANTOS SILVA e LUÍS PAULO SEVERIANO DA SILVA foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 29, "caput", do Código Penal, porque, segundo consta, no dia 05 de agosto de 2020, por volta das 20h50min, na Rua Padre Ângelo Rudelo, 540, no Bairro Águas Claras, nesta cidade e comarca, traziam consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 18,75g do composto Tetrahydrocannabinol, constituinte ativo do vegetal Cannabis sativa L, substância entorpecente conhecida por maconha, e tinham em depósito, também sem autorização

legal ou regulamentar, para a mesma finalidade (tráfico), 8,64g dessa mesma substância e 47,17g de Benzoilmetilecgonina, substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, drogas estas capazes de causarem dependência, consoante demonstram os laudos de exame químico-toxicológicos de fls. 138/140, 141/143 e 144/146.

A denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2022 (fls. 207/209). Os réus foram citados (fls. 187 e 190) e apresentaram defesa prévia (fls. 81/83 e 196/201). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, sendo que, ao final, os réus foram interrogados (fls. 231/232).

Em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou, para o réu Matheus, pela desclassificação do fato para o crime de porte de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, aplicando uma advertência, e pela condenação do réu Luís Paulo, nos termos da denúncia, observando a primariedade, os bons antecedentes e a falta de indícios de que o réu faça parte de crime organizado. Requer a perda do dinheiro encontrado na casa de Luís Paulo em favor da União e a restituição da quantia encontrada com Matheus (mídia audiovisual). Já a Defesa requereu a absolvição do réu Matheus do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pela ausência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o artigo 28 da referida Lei. Para o réu Luís Paulo requereu a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, além da substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços comunitários (fls. 237/243).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

É caso de desclassificação da conduta do réu Matheus para o artigo 28 da Lei de Drogas e condenação do réu Luís Paulo nos termos da denúncia.

A materialidade delitiva está comprovada, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante (fls. 08) boletim de ocorrência (fls. 27/30), auto de exibição e apreensão (fls. 31/32), laudos periciais (fls. 36/47 e 178/181) e demais provas produzidas nos autos.

A autoria, de igual modo, é inconteste. Vejamos:

Em juízo, a testemunha Cleber Cesar Roque Pedruci, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando avistou dois indivíduos na calçada. Ao abordá-los, localizaram 11 porções de maconha e R\$ 150,00 com Matheus. Ambos confessaram o tráfico de drogas e Luís Paulo disse que havia mais drogas guardadas na casa dele. Lá, a esposa dele autorizou a entrada dos policiais, que encontraram R\$ 1.637,00 e 05 porções de maconha no rack e 222 pedras de crack no bebedor d'água. Luís Paulo disse que sua esposa não estava envolvida na prática do tráfico. Já havia abordado os réus anteriormente no mesmo local, devido a denúncias de tráfico, porém, até então, não havia sido encontradas drogas em sua posse. No momento da abordagem não havia mais ninguém com os acusados (fls. 227).

Em juízo, a testemunha Fernando Barcelo Antonio, policial militar, corroborou a versão contada por seu colega de farda. Acrescentou que, devido ao tempo, não sabe dizer com precisão, mas acredita que havia mais duas pessoas com os réus no momento da abordagem, que elas foram revistadas e nada foi encontrado com elas (fls. 228).

Em interrogatório judicial, o réu Matheus Marques dos Santos Silva negou a autoria dos fatos. Disse que a droga encontrada com ele ia ser consumida por ele e seu amigo Luís Paulo e não pode contar de quem as comprou, mas pagou R\$ 5,00 em cada porção. No momento da abordagem havia mais 09 pessoas com os réus e todas foram revistadas. Não conhecia os policiais que os abordaram. Não sabia sobre as drogas encontradas na casa de Luís Paulo. O dinheiro encontrado com ele era fruto do seu trabalho (fls. 229/230).

Em interrogatório judicial, o réu Luís Paulo Severiano da Silva negou a autoria dos fatos. Disse que nunca havia sido abordado pelos policiais antes, que guardava as drogas em sua casa para outra pessoa e em troca recebeu as porções de maconha, uma vez que era usuário. No momento da abordagem, havia mais umas 08 pessoas com ele e Matheus. Não confessou para os policiais que havia drogas em sua casa, eles descobriram quando revistaram-na. Matheus não vendia drogas e a maconha encontrada com ele era a recompensa que Luís Paulo recebeu por guardar as porções de crack

(fls. 233/234).

Como se vê, em relação ao réu Matheus, apesar dos indícios da prática delitiva em que fora denunciado, não se pode dizer, com a certeza necessária para imposição da condenação, que a droga seria comercializada, sob pena de se condenar o acusado com base em mera suposição. Não há suficientes elementos concretos que permitam desmentir a alegação de que as porções serviriam para seu consumo pessoal, tanto que o próprio membro do Ministério Público, titular da ação penal, postulou pela desclassificação. Nesse sentido: "A destinação do entorpecente ao comércio não pode ser presumida, mas antes deve ficar conferidamente demonstrada. Apresentando-se frágil e insegura a prova do comércio, justifica-se a desclassificação de tráfico para o uso próprio" (TJSP, Ap. 164.525-3/4, 1ª Câ., rel. Des. Devienne Ferraz, RT 727/473);

"A singela apreensão de apreciável quantidade de tóxico não basta ao reconhecimento da traficância, eis que essa quantidade, ainda que sugerindo alguma suspeita, nem sempre dirime a controvérsia sobre ser o infrator traficante ou usuário" (TJSP, Ap. 175.700-3/9, 2ª Câ., rel. Des. Canguçu de Almeida, RT 717/391).

É de rigor, pois, que as dúvidas geradas pelo conjunto probatório sejam resolvidas em favor do réu Matheus, em reverência ao princípio do "in dubio pro reo" que vigora do Processo Penal. Desse modo, necessária se faz a desclassificação da conduta do acusado Matheus para o crime tipificado no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, conforme requerido pela defesa.

Por outro lado, não se pode concluir o mesmo em relação ao réu Luis Paulo. Isso porque, o próprio acusado afirmou em seu interrogatório que guardava as drogas em sua residência em troca de algumas porções de maconha. Tal conduta, por si só, é suficiente a caracterizar o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, o qual possui em seu tipo a previsão de 18 condutas, dentre elas a de guardar entorpecentes.

Outrossim, não se está afirmando que o réu não seja usuário de drogas, já que é perfeitamente corriqueira a coexistência da figura do usuário-traficante. O que se está concluindo é que, na ocasião, o acusado guardava entorpecentes que não estavam destinados a seu consumo pessoal, mas sim, ao tráfico ilícito.

De mais a mais, os demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução demonstram que na ocasião narrada na inicial, o réu Luis Paulo praticava o tráfico de drogas. Isso porque os depoimentos dos policiais militares, juntamente ao cenário fático que envolveu a prisão do denunciado, permitem concluir que a substância entorpecente apreendida era mesmo destinada ao tráfico ilícito.

Aqui, cabe lembrar que, na valoração da prova, os relatos seguros e insuspeitos dos policiais devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos acusados. Os policiais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente os réus, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. Este é o entendimento do Col. STF: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97).

Assim, comprovada a autoria e materialidade delitiva do delito em tela em relação ao réu Luis Paulo, de rigor procedência da ação a fim de condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia.

Passo a dosar as penas dos acusados.

Em relação ao réu Luis Paulo, na primeira fase, atenta às circunstâncias judiciais previstas no art.59, do Código Penal, c.c. o art.42, da Lei nº 11.343/06, e tendo-

se em conta a primariedade, fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500(quinhentos) dias-multas.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena. Eventual confissão não tem o condão de diminuir a pena aquém do mínimo legal.

Na terceira e última fase, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, razão pela qual diminuo a reprimenda do réu em 2/3, resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando o recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, retratado em acórdão proferido no HC 118.553/MS, relatora a Ministra Carmen Lúcia, no sentido de que o delito de tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, revejo meu entendimento para passar a admitir, diante das peculiaridades de cada caso concreto, a possibilidade de fixação de regime inicial carcerário mais brando aos condenados pela prática daquela infração penal.

No caso específico dos autos, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecentes apreendido (222 porções de cocaína na forma de crack), bem como em razão da elevada nocividade da droga, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

Ademais, a fixação de regime prisional mais brando não se mostra suficiente a atender aos aspectos retributivo e preventivo da pena, não obstante a primariedade do réu. Neste sentido: "Tráfico privilegiado - Redução é modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida - Fração redimensionada - Recurso Ministerial parcialmente provido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos - Recurso Ministerial provido. Regime mais gravoso - Necessidade - Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas - Inicial semiaberto adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente - Recurso Ministerial parcialmente provido. Redução ou inconstitucionalidade da pena de multa - Reprovabilidade dos ilícitos penais que é estabelecida também no preceito secundário da norma incriminadora pelo "quantum" de pena fixado - Reprimenda mantida - Recurso não provido. Concessão da justiça gratuita - Hipossuficiência deverá ser comprovada no Juízo de execução - Recurso não provido" (TJSP; Apelação Criminal 1500277-58.2020.8.26.0545; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021).

Por outro lado, a pena privativa de liberdade deve ser substituída pela restritiva de direitos, pois estão presentes os requisitos legais que a autorizam: pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos (art. 44, I, primeira parte do CP); crime doloso não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 44, I, segunda parte do CP); réu não reincidente em crime doloso (art. 44, II do CP); a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição é suficiente (art. 44, III do CP).

Como a pena privativa de liberdade aplicada supera 01 (um) ano, faz-se necessária a substituição por duas penas restritivas de direitos (art. 44, § 2º do CP), quais sejam, prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 01 salário mínimo.

Em relação ao réu Matheus, observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, tendo em conta ainda, a primariedade, entendo necessária para a punição e ressocialização do acusado a aplicação da medida prevista no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, qual seja, advertência sobre os efeitos das drogas.

Por fim, cada dia-multa é fixado no mínimo legal da época dos fatos (CP, art.49), atualizados a partir do trânsito desta em julgado, eis se tratar de dívida de valor (Lei n 9.268/96).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, em consequência, DESCLASSIFICO para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06 a imputação de cometimento do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 feita contra o réu MATHEUS

MARQUES DOS SANTOS SILVA, aplicada a medida de advertência, bem como CONDENO o réu LUÍS PAULO SEVERIANO DA SILVA, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, piso legal, em regime inicial semiaberto, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação supra.

Os réus poderão recorrer em liberdade porque soltos permaneceram durante toda a instrução, e tendo em vista a substituição operada e natureza da pena de advertência, não se mostrando necessária, nesse momento processual, a decretação de suas custódias cautelares.

Em que pese a alegação da defesa, vejo que não há comprovação nos autos da origem lícita do dinheiro apreendido com Luis Paulo. Assim, com supedâneo no artigo 63, da Lei 11.343/06, DECRETO o perdimento do montante apreendido em favor da União, dada a vinculação deste com o ilícito perpetrado.

Já, com relação ao dinheiro apreendido com Matheus, este deve ser restituído.

Em observância ao disposto no artigo 72, da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial, autorizando-a a proceder à incineração da droga apreendida nestes autos, observando-se o disposto no artigo 32, §1º, da lei.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araçatuba, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA